

1502752-21.2021.8.26.0005

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Carlos Aleksander Romano Batistic Goldman

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional V - São Miguel Paulista

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/06/2022

... e em local conhecido por ocorrer tráfico de drogas. Encontraram com ele cocaína e maconha, além de dinheiro; além disso, no interrogatório judicial, ele confessou o delito, esclarecendo que, usuário, a droga era para utilização pessoal.

Em que pese ao esforço da nobre defesa, o crime de porte de drogas para consumo pessoal é delito de perigo abstrato, prescindindo de prova ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional V - São Miguel Paulista

1ª Vara Criminal

Av. Afonso Lopes de Baião nº 1736, São Paulo-SP - cep 08040-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502752-21.2021.8.26.0005 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502752-21.2021.8.26.0005

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de origem:

Boletim de Ocorrência - 3065782/2021 - 22º D.P. SAO MIGUEL PTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDMILSON LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA

Juiz de Direito: Dr. Carlos Aleksander Romano Batistic Goldman

Vistos.

Edmilson Leandro Sousa de Oliveira foi denunciado por infração em tese ao art. 28 da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 10 de agosto de 2021, por volta das 15h20min, na Rua São Gonçalo do Rio das Pedras, 972, neste Município, teria sido surpreendido por policiais trazendo consigo, para consumo próprio, cerca de 5,46g de cannabis sativa L e 3,0g de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em audiência realizada na data de 15 de março de 2022, rejeitou-se a defesa preliminar, recebeu-se a denúncia, ouviram-se duas testemunhas e colheu-se o interrogatório, concedendo-se prazo para memoriais (fls. 50), acostados a fls. 54/56 (acusação) e 61/66 (defesa).

É o relatório do necessário.

D E C I D O.

A materialidade advém do laudo de fls. 24/26.

A autoria a prova oral (fls. 53) bem demonstra: perante o Juízo, os policiais confirmaram que, na data e no local descritos na denúncia, durante busca e apreensão, depararam-se com o réu em atitude suspeita e em local conhecido por ocorrer tráfico de drogas. Encontraram com ele cocaína e maconha, além de dinheiro; além disso, no interrogatório judicial, ele confessou o delito, esclarecendo que, usuário, a droga era para utilização pessoal.

Em que pese ao esforço da nobre defesa, o crime de porte de drogas para consumo pessoal é delito de perigo abstrato, prescindindo de prova concreta de dano à saúde pública, quicá da quantidade de substância apreendida; nessa esteira, não há que se cogitar de violação ao princípio da ofensividade, tampouco de aplicação do princípio da insignificância, sob pena de se negar vigência ao art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Trata-se, deveras, do entendimento do E. Supremo Tribunal Federal, in verbis:

"Penal. Habeas corpus. Art. 28 da Lei 11.343/2006. Porte ilegal de substância entorpecente. Extinção da punibilidade. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. Ínfima quantidade. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Periculosidade social da ação. Existência. crime de perigo abstrato ou presumido. precedentes. Writ prejudicado. I - Com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, não mais subsiste o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. II - A aplicação do princípio da insignificância de modo a tornar a conduta atípica exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa inexpressividade da lesão jurídica. III - No caso sob exame, não há falar em ausência de periculosidade social da ação, uma vez que o delito de porte de entorpecente é crime de perigo presumido. IV - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos relacionados a entorpecentes. V - A Lei 11.343/2006, no que se refere ao usuário, optou por abrandar as penas e impor medidas de caráter educativo, tendo em vista os objetivos visados, quais sejam: a prevenção do uso indevido de drogas, a atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. VI - Nesse contexto, mesmo que se trate de porte de quantidade ínfima de droga, convém que se reconheça a tipicidade material do delito para o fim de reeducar o usuário e evitar o incremento do uso indevido de substância entorpecente. VII - Habeas corpus prejudicado" (1ª Turma: Habeas Corpus nº 102.940/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski - destaquei).

No mesmo sentido, a compreensão do C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"Agravos regimentais no recurso em habeas corpus. Posse de droga ilícita para consumo pessoal. Princípio da insignificância. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Em razão da política criminal adotada pela Lei nº 11.343/2006, há de se reconhecer a tipicidade material do porte de substância entorpecente para consumo próprio, ainda que pequena a quantidade de drogas apreendidas, como na espécie. 2. Conforme jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça, não se aplica o princípio da insignificância ao delito descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em razão de se tratar de crime de perigo abstrato, contra a saúde pública, sendo, pois, irrelevante, para esse fim, a pequena quantidade de substância apreendida. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido" (6ª Turma: Agravo Regimental no

Recurso em Habeas Corpus nº 147.158/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - destaquei).

Demais disso, "não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, posto que o Supremo Tribunal Federal ainda não proferiu decisão no Recurso Extraordinário 63659-SP (Tema 506), sendo, então válido e aplicável" (TJSP, 8ª Câmara de Direito Criminal: Apelação Criminal nº 1501121-85.2020.8.26.0196, Rel. Des. Freddy Lourenço Ruiz Costa, excerto do voto condutor).

Por tudo, sendo indubitoso que, na ocasião, o acusado trazia consigo substância entorpecente para consumo próprio, sem - sequer aventadas - autorização ou conformidade com determinação legal ou regulamentar, sua conduta se subsume efetivamente ao caput do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, vigente e eficaz, e calha mesmo a condenação.

Em relação ao correlato apenamento, considerando a reincidência (fls. 31/33), necessário e adequado à prevenção e à reparação do ilícito impor a sanção consistente na prestação de serviços à comunidade, com prazo de quatro meses - localizado em juízo de razoabilidade e proporcionalidade, já levada em conta a confissão espontânea.

De igual teor, finalmente:

"1-) Apelação criminal. Porte de entorpecente para o consumo pessoal. Não provimento do recurso. 2-) Materialidade delitiva e autoria, além de incontroversas, estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. 3-) Conduta típica. Não é o uso propriamente que caracteriza o delito, mas a conduta precedente, ou seja, o porte ou o transporte da substância entorpecente para essa finalidade. O bem jurídico protegido é a saúde pública, em razão do risco que lhe é inerente. A lei não trouxe a descriminalização da conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mas apenas a despenalização, a fim de conferir ao usuário de drogas tratamento diverso daquele endereçado ao traficante. 4-) A pena foi bem aplicada. O apelante é reincidente (fls. 56), todavia, confessou o porte de tóxico para o consumo pessoal, de modo que a fixação da pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de quatro (4) meses não ofendeu o princípio da proporcionalidade, máxime em se considerando o disposto no art. 67, do Código Penal. Embora não haja registro anterior de envolvimento com a mesma prática (porte de droga para uso próprio) e a quantidade de droga apreendida, como dito, não seja expressiva, a mera advertência destina-se ao acusado primário, sem envolvimento com práticas delitivas, não sendo, no caso presente, suficiente nem recomendável para a reprovação da conduta, em razão da reiteração criminosa" (TJSP, 11ª Câmara de Direito Criminal: Apelação Criminal nº 1503117-45.2020.8.26.0576, Rel. Des. Tetsuzo Namba - destaquei).

Do exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e condeno Edmilson Leandro Sousa de Oliveira, qualificado nos autos, a quatro meses de prestação de serviços à comunidade, por infração ao art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em local a ser definido na fase de execução, observado o § 5º do mesmo dispositivo legal.

Eventuais custas ex lege, com a ressalva de que a justiça gratuita é inerente à Assistência Judiciária Gratuita de que o réu usufrui.

Descabida a custódia cautelar, faculto o recurso em liberdade.

Se ainda não ordenada, determino a destruição do entorpecente apreendido e periciado, comunicando-se à Autoridade Policial para as providências cabíveis.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o que seja pertinente e arquivem-se com todas as cautelas de praxe.

P. I. C. Ciência ao Ministério Público.

São Paulo, 02 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA